

1500281-52.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124440/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24811621 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2124440 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500281-52.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-52.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124440/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24811621 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2124440 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

REGINALDO SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 06 de maio de 2022, por voltas das 20h48min, na Rua Lins, nº 173, Jardim Marília I, em Salto/SP, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 39 (trinta e nove) porções de "cocaína", com peso aproximado de 73,54g (setenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ocorreu que, mesma noite, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região, quando foram acionados e informados por um transeunte

sobre a realização do comércio ilícito de entorpecentes naquele local, sendo descritas as vestes do suposto traficante. De posse desses dados, os agentes policiais se deslocaram à Rua Lins, quando avistaram o réu, pessoa com as mesmas características transmitidas, deixando uma área verde em poder de uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele dispensou a sacola e seguiu caminhando. Houve abordagem. Em revista pessoal, foi apreendida uma porção de "cocaína" e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) em poder do acusado. Ato contínuo, os agentes policiais recolheram a sacola e encontraram treze porções de "cocaína", em cápsulas da cor cinza, idênticas àquela apreendida com o réu, e outras vinte e cinco em cápsulas maiores, da cor verde. Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 89).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 94/95).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação preliminar (fl. 06), laudo do exame químico toxicológico (fls. 76/78) e prova oral. A testemunha Antônio, guarda municipal, narrou que realizavam patrulhamento pela região, quando foram acionados e informados por um transeunte sobre a realização do comércio ilícito de entorpecentes naquele local, sendo descritas as vestes do suposto traficante. De posse desses dados, os agentes policiais se deslocaram à Rua Lins, quando avistaram o réu, pessoa com as mesmas características transmitidas, deixando uma área verde em poder de uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele dispensou a sacola e seguiu caminhando. Houve abordagem. Em revista pessoal, foi apreendida uma porção de "cocaína" e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) em poder do acusado. Ato contínuo, os agentes policiais recolheram a sacola e encontraram treze porções de "cocaína", em cápsulas da cor cinza, idênticas àquela apreendida com o réu, e outras vinte e cinco em cápsulas maiores, da cor verde. Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Thiago, também guarda municipal.

Interrogado, o réu negou a prática do delito, afirmando que estava no local apenas para comprar entorpecente para seu consumo.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. Ressalto, ainda, que o mero fato de os guardas terem participado da prisão do acusado não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que, como dito, estão de acordo com as demais provas dos autos, além de não haver sequer indício de acusação injusta dos agentes públicos contra o réu.

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta maus antecedentes criminais e que as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual aplico a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, uma vez que a execução de sua última pena se encerrou em maio de 2019, motivo pelo qual majoro a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Verifico, ainda, como impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º,

da lei 11.343/06, por se tratar de réu que ostenta maus antecedentes criminais e reincidência, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.33/06 CONDENAR o réu REGINALDO SOUZA DA SILVA à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu, fixo regime inicial FECHADO para cumprimento de pena.

Não faculto ao réu recorrer em liberdade, já que mantidas as circunstâncias que levaram à decretação da prisão preventiva, especialmente diante da condenação.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos valores apreendidos (fls. 05), já que não comprovada a origem lícita, presumem-se provenientes do tráfico de drogas.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA